

1501378-39.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... seja, a condenação dos réus pelo crime tráfico e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (fls. 180/184).

A defesa dos réus requereu a absolvição. Em caso de condenação pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Danilo, bem como aplicação do regime aberto. Já quanto a acusada Franciele requereu o cumprimento da prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501378-39.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501378-39.2021.8.26.0079

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2157657/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu, 2157657 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 620/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

DANILO ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA e FRANCIELE GOMES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, porque, em data incerta, mas anterior ao dia 10 de junho de 2021, em local incerto, mas nesta Cidade e Comarca, guardavam e tinham em depósito, para a entrega ao consumo de terceiras pessoas, 609 porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido aproximado de 4,92kg, droga esta que determina dependência física ou psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que os réus associaram-se para o fim de traficarem drogas. O rito procedimental da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 141/142), os réus foram citados (fls. 151- Danilo e Fls. 155- Franciele) e apresentaram defesa preliminar (fls 158/159). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 160/161) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados. Nos debates escritos, o Ministério Público, por meio de memoriais, requereu a procedência parcial da ação penal, ou seja, a condenação dos réus pelo crime tráfico e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (fls. 180/184).

A defesa dos réus requereu a absolvição. Em caso de condenação pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Danilo, bem como aplicação do regime aberto. Já quanto a acusada Franciele requereu o cumprimento da prisão domiciliar por ser genitora de uma criança de 9 meses de idade (fls. 193/199).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade delitativa do tráfico de drogas ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 19/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação provisória (fls. 26/30), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 128/130), laudos periciais dos objetos apreendidos (fls. 120/123 e 124/127) e prova oral colhida. A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

O policial militar David Correa de Moraes, em juízo, informou que obtiveram informações anônimas de que havia um indivíduo foragido no endereço citado. Em patrulhamento pelo local avistaram o réu espiar por cima do muro e entrar em sua residência assim que avistou a guarnição. A proprietária da casa autorizou a entrada e, na residência, viram o Danilo sentado juntamente com a mulher dele na cama. No chão do quarto havia todo o entorpecente, uma balança, uma tábua de madeira e apetrechos. No local, o réu disse que comprou o entorpecente porque precisava “fazer dinheiro” para sustentar o filho pequeno. A mulher confirmou o que narrado pelo marido. Ela confirmou que sabia sobre as drogas. A droga não estava escondida, estava toda no chão, junto com os apetrechos. Havia parte fracionada e parte não. O réu já era conhecido dos meios policiais, a mulher não.

Em igual sentido se deu o depoimento do PM Alex Marcel Longo Tavares da Silva. A ré Franciele, em sede policial, admitiu que sabia que seu companheiro estava traficando alegando que as drogas foram entregues por um desconhecido. Acredita que esta mesma pessoa tenha deixado com Danilo uma balança, rolos de papel filme e uma tábua de carne com uma faca. Danilo resolveu vender drogas para sustentar o filho e pagar aluguel. Contou que presenciava Danilo cortar os tabletes de maconha na tábua de carne com a faca e embalar (fls. 09/10). Em juízo, apresentou versão diversa e negou que soubesse das drogas na residência. Disse que foi na casa do réu para levar o bebê para ele ver. Por volta das 16h os policiais invadiram a casa. Estava dormindo e ficou com muito medo, pois nunca havia sido abordada. Levantaram o Danilo e o colocaram em frente à porta. Acharam a droga e “falaram um monte” para a interroganda, “como se ela estivesse trabalhando lá”. Sua reação foi pegar o seu filho e ligar para a sua tia para vir buscá-lo. Foi para a Delegacia e falou para o Delegado. Na Delegacia, mentiu dizendo que tinha visto o namorado trabalhar, mas na verdade não sabia que havia drogas na casa.

O acusado Danilo, em sede policial, confessou a prática da traficância informando que poucos dias antes havia recebido a droga de um traficante cujos dados preferiu não revelar, e iria fracioná-las para posterior venda. No mais, isentou a sua companheira de qualquer responsabilidade sobre o delito (fls. 14/15). Em juízo, disse que de fato estava foragido da justiça. Residia em Maresias e já fazia 10 anos que não vinha para Botucatu. Entre Natal e Ano Novo, decidiu vir para a cidade para passar as festas. O Policial Davi é vizinho da sua avó e, passados uns dias, um policial foi na casa da sua avó para procurá-lo. Ficou sabendo e decidiu alugar uma casa, deixando a sua mulher lá. Sua mulher foi na casa alugada apenas duas ou

três vezes. No decorrer disso, a Franciele foi até a casa passar a noite com ele e fazer almoço. Resolveram dar uma cochilada, em nenhum momento foi espiar pelo muro. Acordou com os policiais batendo em seu braço. Negou que tivesse algo na casa, mas as drogas estavam fáceis embaixo da cama, em uma bolsa de viagem. Não nega que as drogas eram suas, mas sua intenção não era traficar, mas apenas embalar e entregar. Ia ganhar 2 mil reais por este trabalho. Disse que a Franciele não sabia de nada. Indagado sobre seu depoimento estar divergente da sua esposa, disse que não sabe se sua esposa foi coagida, e que não sabe o que ela falou na Delegacia.

A versão dada pelos réus não se sustenta diante das provas colhidas.

O réu admitiu parcialmente os fatos, asseverando que toda a droga lhe pertencia e que, de fato, estava traficando, não tendo, porém, sua companheira, conhecimento e nenhuma relação com o entorpecente encontrado.

Por sua vez, a ré quando ouvida na delegacia, revelou ter conhecimento sobre o tráfico praticado por seu companheiro, aduzindo que o réu traficava para sustentar o filho e pagar aluguel, já em juízo tentou fazer crer que não tinha conhecimento sobre as drogas encontradas.

Com efeito, segundo depoimento dos policiais, estes ao entrarem no local dos fatos com a permissão da ré, localizaram no chão do quarto o entorpecente, uma balança, uma tábua de madeira e apetrechos, restando evidente que ela sabia da prática do tráfico de drogas.

Não há qualquer motivo para desacreditar das autoridades policiais ouvidas em juízo, vez que compromissadas e sujeitas às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

Ademais, não se logrou demonstrar que as autoridades policiais ouvidas sob o crivo do contraditório eventualmente foram parciais ou nutriram interesse em prejudicar os acusados, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Assim, a apreensão das drogas e de apetrechos evidenciam a finalidade de comercialização e não deixa dúvidas de que os réus estavam inseridos na dinâmica do tráfico de drogas.

Cumprir frisar que a ré, embora tenha negado que soubesse das drogas, sua versão restou insubsistente frente ao depoimento dado por ela em sede policial e pelos depoimentos dos policiais, demonstrando a estabilidade e permanência do casal, já que mantinham vários petrechos de tráfico na residência e viviam juntos.

Assim, o quadro probatório é suficiente a demonstrar, indubitavelmente, a sociedade sceleris, eis que "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06" (STJ; 5ª Turma; HC nº 166.979/SP; Rel. Min. Jorge Mussi; j. 02/08/2012). Assim, a associação aqui se mostrou, já que não se trata de uma simples coautoria.

Por todo o exposto, a associação para o tráfico restou configurada.

Além disso, entendo que os réus devem responder também pelo artigo 34 do mesmo

dispositivo legal, já que narrado na denúncia a apreensão de uma balança de precisão (laudo de fls. 85/88) e, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli) : "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria dos crimes do artigo 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06, não existindo margem alguma para a absolvição.

Demonstrada a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência em parte da denúncia é a medida que se impõe. Passo à dosimetria da pena.

DANILO ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA

Artigo 33 da Lei 11/343/06

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes do réu (fls. 59/62), elevo a pena-base em 1/3, ou seja, 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, visto tratar-se de réu reincidente específico (fls. 61/62), aumento a pena em 2/3, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 1110 dias-multa. Ainda nesta fase, diante da atenuante da confissão, diminuo a pena de 1/6, alterando-a para 9 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 925 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição.

Artigo 34, caput, da Lei 11.343/06

Em primeira fase, pelos maus antecedentes do réu, aumento a pena-base de 1/6, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão e 1400 dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência do réu, aumento a pena-base de 1/3, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e 1866 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, tendo em vista os maus antecedentes do réu (fls. 59/62), elevo a pena-base em 1/6, ou seja, 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.

Na segunda fase, visto tratar-se de réu reincidente (F.A. 63/71 e certidão de fls. 59/62), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1088 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição.

Considerando o concurso material de delitos, a pena definitiva do réu será de 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e 3879 dias-multa.

FRANCIELE GOMES DOS SANTOS

Artigo 33 da Lei 11/343/06

Analisando as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, tendo em vista a grande quantidade, elevo a pena-base em 1/3, ou seja, 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes a atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade da droga apreendida, bem como de petrechos e demais objetos encontrados no local dos fatos, o que evidencia que os réus estavam a se dedicar a atividade criminosa da traficância.

Artigo 34, caput, da Lei 11.343/06

Em primeira fase, por não revelar a ré maus antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e 1200 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06

Em primeira fase, por não revelar a ré maus antecedentes, fixo a pena-base no

mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando o concurso material de delitos, a pena definitiva da ré será de 12 anos de reclusão e 2566 dias-multa.

A pena privativa de liberdade dos acusados será cumprida em regime inicialmente FECHADO, diante da quantidade de pena aplicada, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização dos réus.

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é por meio do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos aos réus não resultariam na sua ressocialização.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para:

A) CONDENAR DANILO ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA, à pena de 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 3879 dias-multa. dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, 34 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e

B) FRANCIELE GOMES DOS SANTOS, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 2566 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, 34 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Os réus, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderão apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe; a ré continuando em prisão domiciliar (fls. 92/96).

Honorários proporcionais.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Botucatu, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA